



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-640-SI-INTEN

Buenos Aires, Jueves 19 de Junio de 2025

Referencia: EX-2025-00052889-SI-SDMEYA - Redeterminación de precios de la Licitación Pública N° 62/2024, referente a la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”.-

VISTO la Ley Provincial N° 13.981 (texto según Decreto 1314/2022) y su Decreto reglamentario N° 59/2019, los Decretos Municipales Nros. 1361/2024 y 26/2025 y los Expedientes Municipales Nros. 5745-2024 (Cuerpos 0 a 51), 13991-2024 y EX-2025-00052889-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que, mediante Decreto N° 1361, de fecha 7 de octubre de 2024, se realizó el llamado a Licitación Pública N° 62/2024 para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”, fijando la fecha de apertura de ofertas para el día 5 de noviembre de 2024;

Que por Decreto N° 26, de fecha 13 de enero de 2025, se adjudicó la Zona 1 de la referida Licitación a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, C.U.I.T. N° 30-51270012-4, por un importe total inicial de Pesos Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Uno con Noventa y Siete Centavos (\$2.745.489.971,97.-), IVA incluido;

Que, con fecha 15 de enero de 2025, se emitió la Orden de Compra N° 127 por el monto adjudicado, estableciéndose la vigencia del servicio en veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos, pudiendo ser prorrogados por un plazo menor o igual al original, bajo idénticas condiciones y valores contractuales, conforme lo dispuesto por el artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el contrato;

Que la metodología de redeterminación de precios se encuentra establecida en el artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rige la presente contratación, el cual, en sus partes pertinentes, establece que: “Será de aplicación al presente proceso -y a los contratos que del mismo surjan- el régimen de redeterminación de precios de la Provincia de Buenos Aires, conforme las disposiciones establecidas en el Artículo 7°, punto g) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19. Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, siempre que medie solicitud del contratista, cuando los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada, reflejen una variación promedio ponderada superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al surgido de la última redeterminación de precios, según corresponda.” (...) “Los nuevos valores comenzarán a regir desde el inicio del mes en que ocurrieron las variaciones de costos que motivaron la solicitud de redeterminación. Se aplicará únicamente a la parte del contrato que aún no ha sido ejecutado o devengado. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, la solicitud de redeterminación de precios deberá ser presentada dentro de los 45 días corridos contados desde el último día del mes en que se haya alcanzado la variación de costos exigida. Vencido dicho plazo, la variación producida se aplicará a la parte del contrato que aún

se encuentra pendiente de ejecución, desde la fecha de la solicitud” (...);

Que hasta la fecha no se ha efectuado reconocimiento alguno por variaciones de precios;

Que, con fecha 30 de abril de 2025, mediante el expediente N° EX-2025-00052889-SI-SDMEYA, la prestataria solicitó la redeterminación de los valores contractuales al mes de marzo de 2025, en función del incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma;

Que dicha situación fue evidenciada en el análisis efectuado por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2025-00085658-SI-JGAB, de fecha 11 de junio de 2025;

Que, la Comisión Asesora ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, de los servicios prestados;

Que, en ese sentido y en virtud de la aplicación de la metodología establecida en el contrato, la Comisión recomendó, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos del cinco con noventa y siete por ciento (5,97%) sobre el precio mensual de la prestación y sobre los precios unitarios iniciales de los servicios complementarios de mantenimiento adjudicados, quedando en consecuencia redeterminados dichos valores para las prestaciones devengadas y a devengarse, a partir del 1° de marzo de 2025;

Que la contratista SALVATORI S. A. PARQUES Y JARDINES (C.U.I.T. N° 30-51270012-4) deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del N° EX 2025-00052889-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos a la empresa SALVATORI S. A. PARQUES Y JARDINES, C.U.I.T. N° 30-51270012-4, adjudicataria de la Zona 1 de la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 62/2024), por incremento de los insumos principales de su prestación, del cinco con noventa y siete centésimas por ciento (5,97%) sobre el precio mensual del contrato y sobre los precios unitarios iniciales de los servicios complementarios de mantenimiento adjudicados, quedando en consecuencia redeterminados dichos valores para las prestaciones devengadas y a devengarse, a partir del 1° de marzo de 2025.-

ARTÍCULO 2°.- La contratista SALVATORI S. A. PARQUES Y JARDINES, C.U.I.T. N° 30-51270012-4, con la

notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.06.19 13:24:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.06.19 13:27:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.06.19 13:59:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro